

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 213/2535 นาย ธีรพงศ์ กรกิจโญ ภาพ กับพวก

โจทก์

บริษัท เคเอสบี (ไทยแลนด์) จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 209, มาตรา 242

ภายหลังจากที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแล้ว จำเลยได้ยื่นคำร้องต่อศาล
แรงงานกลางขอให้พิจารณาใหม่ ศาลแรงงานกลางฟังว่าจำเลยมิได้จงใจขาดนัดจึง
อนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ ต่อมาโจทก์และจำเลยตกลงกันได้ ศาลแรงงานกลางได้
พิพากษาตามยอมแล้ว แม้ศาลแรงงานกลางเพิกถอนกระบวนการพิจารณาและคำ
พิพากษาของศาลแรงงานกลาง แต่ศาลแรงงานกลางไม่มีอำนาจสั่งเพิกถอนกระบวนการ
พิจารณาหรือคำสั่งอื่น ๆ ของศาลฎีกา แม้โจทก์ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
กับจำเลย และศาลแรงงานกลางพิพากษาตามยอมแล้ว แต่โจทก์ยังไม่ได้ถอน
อุทธรณ์ศาลฎีกาจึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไป เมื่อโจทก์และจำเลยได้ทำ
สัญญาประนีประนอมยอมความจนศาลแรงงานกลางพิพากษาตามยอมไปแล้ว ข้อโต้
แย้งตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางจึงหมดไปไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์
ของโจทก์ต่อไป พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์.

โจทก์ทั้งหกฟ้อง ขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งหกและจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 6

จำเลยขาดนัดและขาดนัดพิจารณา ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้พิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินต่าง ๆ ให้โจทก์ทั้งหก

โจทก์ทั้งหกสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์ทั้งหกอุทธรณ์ว่าค่าตอบแทนการขายสินค้า (ค่านายหน้า) และค่าพาหนะที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งหกเป็นค่าจ้าง จะต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยด้วย ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ค่าตอบแทนการขายสินค้าและค่าพาหนะไม่ใช่ค่าจ้างและไม่นำมารวมคำนวณค่าชดเชยเป็นการไม่ถูกต้อง ขอให้พิพากษาแก้ไขจำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์เต็มตามฟ้องด้วยพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงตามสำนวนปรากฏว่าภายหลังที่โจทก์ทั้งหกยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแล้ว จำเลยได้ยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานกลางขอให้พิจารณาใหม่ เพราะจำเลยไม่พอใจขาดนัดเนื่องจากไม่ทราบว่าถูกโจทก์ทั้งหกฟ้องคดีนี้ โจทก์ทั้งหกยื่นคำคัดค้าน ในวันนัดไต่สวนคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ โจทก์ทั้งหกขอถอนคำคัดค้านศาลแรงงานกลางพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อฝ่ายจำเลยแถลงยืนยันข้อเท็จจริงตามคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ และฝ่ายโจทก์แถลงไม่คัดค้านเช่นนี้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ว่าจำเลยมิได้จงใจขาดนัด จึงอนุญาตให้พิจารณาคดีนี้ใหม่ และถือว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานกลางและวิธีการบังคับคดีที่ได้ดำเนินไปแล้ว กระบวนพิจารณาต่าง ๆ หรือคำสั่งอื่น ๆ ของศาลฎีกาเป็นอันเพิกถอนไปในตัว หลังจากนั้นศาลแรงงานกลางได้ไต่ถามโจทก์ทั้งหกและจำเลยตกลงกันได้ตาม

สัญญาประนีประนอมยอมความศาลแรงงานกลางได้พิพากษาตามยอมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลแรงงานกลางลงวันที่ 16 ธันวาคม 2534 เห็นว่า คดีนี้แม้ศาลแรงงานกลางเพิกถอนกระบวนการพิจารณาและคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง แต่ศาลแรงงานกลางไม่มีอำนาจสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาหรือคำสั่งอื่น ๆ ของศาลฎีกา แม้โจทก์ทั้งหกได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยและศาลแรงงานกลางพิพากษาตามยอมแล้ว แต่โจทก์ทั้งหกยังไม่ได้ถอนอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหกต่อไป โจทก์ทั้งหกอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลแรงงานกลางลงวันที่ 24 กันยายน 2534 เกี่ยวกับการคำนวณค่าชดเชย เมื่อศาลแรงงานกลางได้เพิกถอนคำพิพากษานั้นเสียแล้ว เนื่องจากโจทก์ทั้งหกและจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความจนศาลแรงงานกลางพิพากษาตามยอมไปแล้ว ข้อโต้แย้งตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางลงวันที่ 24 กันยายน 2534 จึงหมดไปไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหกต่อไป"

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหกสำนวน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ